

FREE MOBILE data breach action

[Association], a certified consumer association, seeks €[to be set] to fund a French collective damages action (action de groupe) against FREE MOBILE on behalf of 24,633,469 victims (counted as contracts by the CNIL).

Source decision: CNIL Délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026

Legal basis: GDPR art. 5-1-e, GDPR art. 32, GDPR art. 34

Status: appeal status not stated in the decision

DRAFT FOR LEGAL REVIEW · generated from the CNIL decision · every quote is checked word for word against the decision · values in [brackets] are to be provided

Type of harm

IS THE HARM QUANTIFIED?

AI assessment

☐ Quantified ☐ Quantifiable ☒ To be proven

NATURE

AI assessment

☒ Financial ☒ Non-material ☐ Overcharge ☐ Loss of chance

The decision recognises a risk of financial harm (e.g., fraudulent payments using exposed IBANs) and non-material harm (e.g., distress, fear of identity theft, phishing attempts) for the affected individuals due to the data breach.

« la formation restreinte considère que l'accès non autorisé ou la divulgation des données traitées par la société est de nature à créer un préjudice moral et matériel pour les personnes concernées. » (p. 11) ✓ verbatim

Victims

NUMBER

CNIL decision

24,633,469

contracts

IDENTIFIABLE?

AI assessment

☒ Yes ☐ Partly ☐ No

« l'attaquant a pu prendre connaissance, des données concernant 24 633 469 contrats » (p. 3) ✓ verbatim

CATEGORY

AI assessment

☒ Consumers ☐ Businesses ☐ Retail investors ☐ Employees

☐ Other

Proof of class membership: the breach notification email sent between 24 and 29 October 2024

AI assessment

Subgroups: customers whose IBAN was exposed (convergent customers); customers whose identity, contact, and contractual data were exposed

« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 » (p. 2) ✓ verbatim · repaired by code, check support

Defendant

NATURE

AI assessment

☒ Private company ☐ Listed group ☐ Public body

☐ Association or union

SOLVENCY

AI assessment

☐ Low ☐ Medium ☒ Strong

The parent group ILIAD had a revenue of 10.024 billion euros in 2024.

Indicators: revenue €10.0bn (ILIAD, 2024), group ILIAD, insurance [], competent court civil

Assumption

« En 2024, le chiffre d'affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d'euros pour un résultat net de 367 millions d'euros. » (p. 2) ✓ verbatim

Value of the claim

€

Total = victims who opt in × compensation per victim

Computed

Scenario	Opt-ins	€ / victim	Total
Low (0.5%)	123,167	€150	€18.5M
Base (2%)	492,669	€150	€73.9M
High (5%)	1,231,673	€150	€184.8M

FUNDING SOUGHT

€[]M

FUNDER'S SHARE

Assumption

30%

Opt-in rates and € per victim are assumptions (rate based on: iban). Benchmarks: minimum claim of €2-4M in France; investment of about 1/10 of claim value (European Commission study, 2025).

Timeline

Expected duration: [] years · Limitation period ends: [date]

Facts	Source decision	Filing	Judgment on liability	Victims opt in	Compensation paid
Sept.-Oct. 2024	8 Jan. 2026	[target date]	[estimate]	[period]	[estimate]

« Celle-ci a duré du 28 septembre au 22 octobre 2024. » (p. 2) ✓ verbatim

FUNDING FRAMEWORK · ART. 16, FRENCH LAW OF 30 APRIL 2025

- ☐ No funder influence over the conduct of the action
- ☐ Funding publicly disclosed
- ☐ Written conflict-of-interest policy
- ☐ Funder has no ties to the defendant

Ticked only by the association.

THE ASSOCIATION

[Name], certified since [date]
Statutory purpose: [link to the action]
Counsel: [law firm]
Contact: [name, role, email]

Summary of the decision

Délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026. Plain-language summary; each sentence is followed by the passage of the decision that supports it.

1. The French data protection authority CNIL sanctioned Free Mobile for a personal data breach.

« Délibération de la formation restreinte n° SAN-2026-001 du 8 janvier 2026 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société FREE MOBILE » (p. 1) ✓ verbatim
2. An attacker accessed Free Mobile's system between 28 September and 22 October 2024, compromising the confidentiality of subscriber data.

« Celle-ci a duré du 28 septembre au 22 octobre 2024. » (p. 2) ✓ verbatim • trimmed by code, check support
3. The breach exposed data from 24,633,469 contracts, including identity, contact, contractual data, and IBANs for convergent customers.

« dont 19 460 891 contrats mobiles (FREE MOBILE) et 5 172 577 contrats fixes » (p. 3) ✓ verbatim • trimmed by code, check support
4. The CNIL found Free Mobile breached Article 5-1-e) of the GDPR by retaining data for longer than necessary.

« la formation restreinte considère qu'en conservant des données pendant des durées excessives la société a commis un manquement à l'article 5-1-e) du RGPD » (p. 6) ✓ verbatim
5. The CNIL found Free Mobile breached Article 32 of the GDPR by failing to implement appropriate security measures.

« la formation restreinte considère, qu'au jour du contrôle, la société n'avait pas déployé les moyens suffisants pour être en mesure de détecter les activités suspectes sur son VPN, son réseau interne et son outil de gestion de ses abonnés, ce qui constitue un manquement à l'article 32 du RGPD » (p. 15) ✓ verbatim
6. The CNIL found Free Mobile breached Article 34 of the GDPR by not properly informing affected individuals about the breach.

« la formation restreinte considère que la société a commis un manquement à l'article 34 du RGPD en ne communiquant pas aux personnes concernées par la violation de données les informations nécessaires dès le premier niveau d'information » (p. 21) ✓ verbatim • page corrected
7. Free Mobile notified affected individuals by email between 24 and 29 October 2024 to avoid overloading mail servers.

« elle a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 afin de ne pas saturer les serveurs de messagerie » (p. 2) ✓ verbatim
8. The CNIL imposed a fine of 27 million euros on Free Mobile for the breaches.

« prononcer à l'encontre de la société FREE MOBILE, une amende administrative d'un montant de 27 000 000 (vingt-sept millions) d'euros au regard des manquements constitués aux articles 5-1-e), 32 et 34 du RGPD » (p. 28) ✓ verbatim

Verification appendix

How to check: open [decisions/free-mobile-2026.pdf](#) (the Légifrance PDF) at the page shown and find the quoted passage. "✓ verbatim" means the code found the exact words on that page or the next one. It does **not** mean the quote supports the value: that is what this review is for. "trimmed/repared by code" means the model's wording was replaced with the decision's own text, so please check it still supports the value.

Field	Value	Source	Quote	Page	Check
header.action_name	FREE MOBILE data breach action	Computed			
header.defendant	FREE MOBILE	CNIL decision			
header.source_decision	CNIL · Délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026 · 2026-01-08	CNIL decision			
header.legal_basis	GDPR art. 5-1-e, GDPR art. 32, GDPR art. 34	CNIL decision			
↳ GDPR art. 5-1-e	storage limitation		« la société conservait donc des données à caractère personnel de millions d’anciens abonnés pendant une durée excessive »	4	✓ verbatim
↳ GDPR art. 32	security of processing		« la société n’avait pas déployé les moyens suffisants pour être en mesure de détecter les activités suspectes sur son VPN »	15	✓ verbatim
↳ GDPR art. 34	communication of a personal data breach to the data subject		« le courriel d’information initial n’a pas constitué une communication appropriée »	21	✓ verbatim
header.status	Appeal status not stated in the decision	To be provided			
harm.quantified	to_be_proven	AI assessment	« la formation restreinte considère que l’accès non autorisé ou la divulgation des données traitées par la société est de nature à créer un préjudice moral et matériel pour les personnes concernées. »	11	✓ verbatim
harm.nature	financial, non_material	AI assessment	« la formation restreinte considère que l’accès non autorisé ou la divulgation des données traitées par la société est de nature à créer un préjudice moral et matériel pour les personnes concernées. »	11	✓ verbatim
harm.description	The decision recognises a risk of financial harm (e.g., fraudulent payments using exposed IBANs) and non-material harm (e.g., distress, fear of identity theft, phishing attempts) for the affected individuals due to the data breach.	AI assessment	« la formation restreinte considère que l’accès non autorisé ou la divulgation des données traitées par la société est de nature à créer un préjudice moral et matériel pour les personnes concernées. »	11	✓ verbatim
victims.number	24,633,469	CNIL decision	« l’attaquant a pu prendre connaissance, des données concernant 24 633 469 contrats »	3	✓ verbatim
victims.identifiable	yes	AI assessment	« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 »	2	✓ verbatim · repaired by code, check support
victims.categories	consumers	AI assessment	« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 »	2	✓ verbatim · repaired by code, check support
victims.proof_of_membership	the breach notification email sent between 24 and 29 October 2024	AI assessment	« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 »	2	✓ verbatim · repaired by code, check support
victims.subgroups	customers whose IBAN was exposed (convergent customers), customers whose identity, contact, and contractual data were exposed	AI assessment	« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 »	2	✓ verbatim · repaired by code, check support
defendant.name	FREE MOBILE	CNIL decision			
defendant.nature	private_company	AI assessment	« En 2024, le chiffre d’affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d’euros pour un résultat net de 367 millions d’euros. »	2	✓ verbatim
defendant.solvency	strong	AI assessment	« En 2024, le chiffre d’affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d’euros pour un résultat net de 367 millions d’euros. »	2	✓ verbatim
defendant.revenue	10024000000 · ILIAD · 2024	CNIL decision	« En 2024, le chiffre d’affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d’euros pour un résultat net de 367 millions d’euros. »	2	✓ verbatim
defendant.group	ILIAD	CNIL decision	« En 2024, le chiffre d’affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d’euros pour un résultat net de 367 millions d’euros. »	2	✓ verbatim
defendant.insurance	Not stated in the decision	To be provided			
defendant.competent_court	civil	Assumption			
value.scenarios	low, mid, high	Computed			
value.funding_sought_eur	To be set by the association	To be provided			

Field	Value	Source	Quote	Page	Check
value.funder_share	0.3	Assumption			
value.benchmarks_note	Benchmarks: minimum claim of €2–4M in France; investment of about 1/10 of claim value (European Commission study, 2025).	Assumption			
timeline.expected_duration_years	To be provided	To be provided			
timeline.limitation_ends	To be confirmed by counsel	To be provided			
timeline.facts	2024-09-28 · 2024-10-22	CNIL decision	« Celle-ci a duré du 28 septembre au 22 octobre 2024. »	2	✓ verbatim
timeline.source_decision	2026-01-08	CNIL decision			
timeline.filing	Target date	To be provided			
timeline.judgment_on_liability	Estimate	To be provided			
timeline.victims_opt_in	Period	To be provided			
timeline.compensation_paid	Estimate	To be provided			
association.name	To be provided	To be provided			
association.certified_since	To be provided	To be provided			
association.statutory_purpose_url	To be provided	To be provided			
association.counsel	To be provided	To be provided			
association.contact	To be provided	To be provided			
framework.no_funder_influence	false	Association			
framework.funding_publicly_disclosed	false	Association			
framework.conflict_of_interest_policy	false	Association			
framework.funder_has_no_ties_to_defendant	false	Association			

Assumptions to confirm (config/assumptions.json)

PLACEHOLDERS from the build kit, not legal figures. To be confirmed by the legal team.

opt_in_rate	{"low":0.005,"mid":0.02,"high":0.05}
compensation_per_person_eur	{"identity":50,"contact":50,"iban":150,"health":500}
multiple_data_types_rule	highest
count_contracts_as_persons	true
funder_share	0.3
competent_court_by_legal_form	{"private":"civil","public":"administrative"}
benchmarks_note	Benchmarks: minimum claim of €2–4M in France; investment of about 1/10 of claim value (European Commission study, 2025).